

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7484/2537

บริษัท มอร์เฟด (เซาท์เวลส์) จำกัด โจทก์
บริษัท เอส แอนด์ ซี อุตสาหกรรม จำกัด
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 880, มาตรา 1259 (1)

นายทะเบียนบริษัทแห่งประเทศไทยและเวลส์ได้จำหน่ายชื่อบริษัทโจทก์ออกทะเบียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2530 ตามมาตรา 652(5) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทค.ศ. 1958 และได้เลิกบริษัทไปโดยลงแจ้งความในราชกิจจานุเบกษาแห่งกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2530 และมีบริษัทส.เป็นผู้ชำระบัญชี แต่ผู้ชำระบัญชีมิได้เข้ามาว่าต่างในนามของโจทก์ในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1259(1) อีกทั้งบริษัท อ. ซึ่งได้รับประกันภัยสินค้าของโจทก์และเป็นตัวแทนของโจทก์ก็ยังมีสิทธิในหนี้รายนี้อยู่เพราะได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ไปแล้วหลังจากที่จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ บริษัท อ. ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องเรียกเอาจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่โจทก์จากจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880 วรรคแรก โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกให้จำเลยรับผิดชอบหนี้รายนี้ได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ประเทศอังกฤษและเวลส์ มีวัตถุประสงค์ทำการค้าขาย โจทก์มอบอำนาจให้นายธวัชชัย โสว

รัตนพงศ์และหรือนายวัลลภ สาครานนท์เป็นผู้ฟ้องและดำเนินการแทนโจทก์จำเลย เป็นบริษัทจำกัด โจทก์จำเลยประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทำการค้าขาย ติดต่อกัน ในการสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ จำเลยจะเปิดเล็ทเตอร์ออฟเครดิตไว้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ และจำเลยได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์โดยโจทก์ ได้ส่งสินค้าดังกล่าวข้างต้น และจำเลยได้รับสินค้าดังกล่าวแล้ว และโจทก์ได้ออกตั๋ว แลกเงินให้จำเลยชำระราคาสินค้าดังกล่าวผ่านธนาคาร จำเลยได้รับตั๋วแลกเงินดังกล่าวและรับรองว่าจะชำระเงินตามข้อความบนหน้าตั๋วแลกเงินทั้งสองฉบับครั้งเมื่อ ตั๋วแลกเงินทั้งสองฉบับถึงกำหนด แต่จำเลยไม่ชำระโจทก์ทวงถามหลายครั้ง จำเลย เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระราคาสินค้าจำนวน 65,641.73 สวิสฟรังก์ พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ14.75 ต่อปี นับแต่วันออกตั๋วจนถึงวันครบกำหนดเป็นเวลา 5 เดือนคิดเป็นดอกเบี้ย 4,034.23 สวิสฟรังก์ กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ24.35 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2524 ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน คิดเป็นดอกเบี้ย 42,623.36 สวิสฟรังก์ รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย 112,299.32 สวิสฟรังก์ คิดอัตรา แลกเปลี่ยน 1 สวิสฟรังก์ต่อ 10.04 บาท จะเป็นเงินไทย 1,127,485 บาท กับ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 24.35 ต่อปี ในต้นเงิน 65,641.73 สวิสฟรังก์(659,042.96 บาท) นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ สำนักงานที่โจทก์อ้างไม่มีในประเทศอังกฤษขณะนี้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลาย อำนาจ ในการดำเนินการและจัดการตกอยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์เรียกเอาค่าเสียหายจาก บริษัทประกันภัยในประเทศอังกฤษแล้ว ถ้ามีหนี้บริษัทรับประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับ ชวงสิทธิโดยเป็นผู้ฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์ทำการวินิจฉัยตามประเด็นที่กำหนดไว้และพิพากษาใหม่ตามรูปคดีค่าธรรมเนียมทั้งสามศาล ให้ศาลอุทธรณ์รวมสั่งเมื่อทำคำพิพากษาใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 65,641.73 สวิสฟรังก์ แก่โจทก์ โดยให้คิดแลกเปลี่ยนเงินสวิตเซอร์แลนด์ ให้เป็นเงินตราของประเทศไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครทำการขายเงินสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเงินตราของประเทศไทยในวันที่มีคำพิพากษานี้ ถ้าไม่มีอัตราการขายในวันนี้ ให้ถือเอาวันสุดท้ายที่มีอัตราการขายเช่นนั้นก่อนวันพิพากษากับให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวอีกอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกว่าโจทก์ได้เลิกบริษัทแล้วและนายทะเบียนสำนักทะเบียนได้ลบชื่อบริษัทโจทก์ออกจากทะเบียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2530 โดยแจ้งโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแห่งกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2530 โจทก์จึงสิ้นสภาพเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2530 ซึ่งจำเลยเพ่งทราบต่อมาระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนเรื่องการเลิกบริษัทของโจทก์ และการชำระบัญชีของบริษัทโจทก์ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนในเรื่องดังกล่าวทางไต่สวนข้อเท็จจริงได้ความตามเอกสาร

หมาย ล.บ.3 ของศาลชั้นต้นว่า นายทะเบียนแห่งประเทศอังกฤษและเวลส์ได้
จำหน่ายชื่อบริษัทโจทก์ออกจากทะเบียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2530 ตามมาตรา
652(5)แห่งพระราชบัญญัติบริษัทค.ศ.1985 และได้เลิกบริษัทไปโดยลงแจ้งความใน
ราชกิจจานุเบกษาแห่งกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2530 และมีบริษัทสไปเซอร์
แอนด์ เพ็กเลอร์เป็นผู้ชำระบัญชีแต่ผู้ชำระบัญชีมิได้เข้ามาว่าต่างในนามของโจทก์ใน
คดีนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1259(1) แต่อย่างไรก็ตามทาง
ไต่สวนข้อเท็จจริงยังได้ความตามคำเบิกความของนายวัลลภผู้รับมอบอำนาจโจทก์
ประกอบกับเอกสารหมาย จ.1 ว่า บริษัทอี.ซี.จี.ดี.ซึ่งได้รับประกันภัยสินค้าของโจทก์
และเป็นตัวแทนของโจทก์ ยังมีสิทธิในหนี้รายนี้อยู่เนื่องจากได้จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนแก่โจทก์ไปแล้ว หลังจากที่จำเลยผัดผ่อนไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ศาลฎีกาเห็นว่า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคแรก บัญญัติว่าถ้าความ
วินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ้ผู้รับประกันภัยได้ใช้
ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใดผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอา
ประกันภัยและผู้รับประกันซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น เมื่อปรากฏว่าบริษัท
อี.ซี.จี.ดี. ผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ไปแล้ว บริษัทอี.ซี.จี.ดี.
ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องเรียกเอาจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่โจทก์จาก
จำเลยตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกให้จำเลยรับผิดชอบ
หนี้รายนี้ได้อีก ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน อีกทั้งจำเลยได้ให้การต่อสู้ไว้ในคำให้การและศาลชั้นต้นก็ได้กำหนดเป็น
ประเด็นข้อพิพาทในข้อ 5 แล้วว่าโจทก์ได้รับค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยแล้วหรือ
ไม่เพียงใด

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(ประสิทธิ์ แสณศิริ-ชลอ ทองแถม-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ